

1500076-30.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/04/2022

... o que caracteriza o crime de tráfico cuja autoria lhe foi imputada na denúncia. Quanto ao dinheiro apreendido nos autos, considerando a ausência de prova de exercício de atividade lícita pelo réu e o reconhecimento do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500076-30.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500076-30.2021.8.26.0578

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS AURELIO PENA TERRABUIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

MARCOS AURÉLIO PENA TERRABUIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2021, às 21h30min, na Avenida Domingos Carmelino Caló, n.º 1733, no Jardim Matilde, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, pra fins de tráfico, nove pedras, bem como guardava outras quarenta e cinco pedras - com massa total de 9,99 gramas - de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 182) e a defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 189/190).

A decisão de fl. 198 recebeu a denúncia, no dia 22 de abril de 2021.

O réu foi regularmente citado (certidão de fl. 216).

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas de acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, requereu a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06. Por fim, ainda subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu mínimo

legal, bem como que o réu possa cumprir a pena em prisão domiciliar.
É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 195/196.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime cuja autoria lhe foi imputada. Afirmou que estava sendo investigado pelo furto de uma arma de fogo de um policial militar e que por essa razão foi abordado na rua e os policiais militares lhe exigiram que dissesse onde estava a arma. Disse que respondeu que não sabia e que eles então afirmaram que iriam à sua casa, com o que concordou. Narrou que os policiais militares encontraram na sua casa as quarenta e cinco pedras de crack, que não se destinavam ao tráfico, mas sim ao seu consumo pessoal. Afirmou que estava trabalhando como mototaxista e que teve uma recaída e voltou a usar droga. Disse que é portador de HIV e que tem problema em um dedo e na coluna também, razão pela qual recebe um benefício de prestação continuada.

Os policiais militares Thiago Luiz Cirelli e Fernando do Nascimento Oliveira afirmaram que, em patrulhamento de rotina, receberam a informação do Copom de que pela Avenida Domingos Carmelino Caló estava transitando um veículo em relação ao qual havia suspeita de envolvimento com o tráfico. Disseram que abordaram o réu, que conduzia o veículo, e que com ele foram localizadas nove pedras de crack e R\$271,00 em dinheiro. Narraram que o réu lhes fez a proposta de trocar o flagrante pela informação de que a arma que havia sido furtada de um policial havia sido negociada em uma biqueira na cidade de Andará, bem como disse que tinha mais droga na sua casa. Afirmaram que, em busca na residência, localizaram escondidas em uma veneziana quarenta e cinco pedras de crack e na gaveta de uma cômoda R\$900,00 em dinheiro, bem como que sob a cômoda encontraram frascos de perfume que também haviam sido furtados da casa de um policial militar. Disseram que o réu afirmou que é usuário, mas que é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico. Narraram que o réu disse que havia negociado a arma de fogo do policial na biqueira, tendo recebido parte em dinheiro e parte em drogas, mas não esclareceu se a substância entorpecente seria para a traficância ou para o seu consumo. Quanto às declarações dos policiais militares a respeito da dinâmica dos fatos, especificamente sobre a localização das nove pedras de crack com o réu e a tentativa desse de se livrar do flagrante mediante a informação sobre a arma de fogo que havia sido furtada de um policial, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

“PROVA – DEPOIMENTO POLICIAL – Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim” (TJSP – Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 – Origem: São Vicente – Relator: Des. Marcos Zanuzzi – J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à

preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

A alegação do réu de que as pedras de crack se destinavam ao seu consumo pessoal não merecem acolhimento, tendo em vista que não faria sentido a posse de nove pedras no trânsito – mesmo tendo quarenta e cinco em casa – senão para a entrega a consumo de terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico cuja autoria lhe foi imputada na denúncia.

Quanto ao dinheiro apreendido nos autos, considerando a ausência de prova de exercício de atividade lícita pelo réu e o reconhecimento do tráfico, é de rigor a conclusão de que era proveniente dessa atividade ilícita, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu MARCOS AURÉLIO PENA TERRABUIO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza do crack e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 6746-04/2012, na certidão de fls. 97/98) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específico (Processo n.º 6746-04/2012, na certidão de fls. 97/98), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação do ora condenado (artigo 20, § 2º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

O réu não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi preso em flagrante e permaneceu preso durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que o réu, que é reincidente específico (Processo n.º 6746-04/2012, na certidão de fls. 97/98), está novamente sendo condenado pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu MARCOS AURÉLIO PENA TERRABUIO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomende-se-o no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que o réu é reincidente específico (Processo n.º 6746-04/2012, na certidão de fls. 97/98). Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do veículo e do valor em dinheiro apreendidos nos autos (fls. 12/13). Após o trânsito em julgado, oficie-se à SENAD informando a liberação do veículo para retirada, bem como ao Banco do Brasil para que proceda ao necessário para a transferência do valor ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos nos autos (fls. 12/13), tratando-se de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição, também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 15 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA